

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 855/2530	พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง	โจทก์
	นาย หนู นนทรักษ์	ผู้ร้อง
	นาง จำ นา ญ นนทรักษ์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 47, มาตรา 50, มาตรา 190, มาตรา 191

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 271

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรและขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานรับของโจร ความรับผิดชอบแห่งของจำเลยคงมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ก็ต้องแปลว่าเป็นคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินในส่วนที่จำเลยรับของโจร เมื่อผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้ว ย่อมไม่อาจขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยขายทอดตลาดอีกได้ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3/2530)

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยถูกฟ้องว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรเงินเหรียญชนิดต่าง ๆ ของนายเอี่ยมผู้เสียหายจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรเงินเหรียญบางส่วนที่ถูกคนร้ายลักไปคดีถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปีให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 87,700 บาทแก่ผู้เสียหายผู้เสียหายในฐานะเจ้า

หนี้ตามคำพิพากษาขอให้บังคับคดียึดทรัพย์จำเลยมาชำระหนี้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดที่ดินและบ้านขายทอดตลาดผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดมาเป็นของ
ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ผู้เสียหายคัดค้านว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยกับผู้ร้องร่วมกันขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ผู้เสียหายอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่าปัญหาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา
ในชั้นบังคับคดีว่าทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาเป็นของจำเลยหรือผู้ร้องในปัญหานี้เห็นควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้เสียหาย
มีอำนาจขอให้บังคับคดีส่วนแบ่งในกรณีนี้หรือไม่เห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย
ฐานลักทรัพย์เงินเหรียญหลายชนิดของผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 110,000 บาทหรือรับ
ของโจรเงินเหรียญหลายชนิดของผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 22,300 บาทซึ่งเจ้าพนักงาน
ยึดได้จากจำเลยเป็นของกลางจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรและของกลาง
จำนวนนี้ผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้วดังนี้เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานรับ
ของโจรความรับผิดชอบแบ่งของจำเลยก็ต้องมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนหรือใช้
ราคาทรัพย์ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์จึงต้องแปลว่าเป็นคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์ในส่วนที่จำเลยรับของโจรไว้เท่านั้นเมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับของกลางที่

จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้วผู้เสียหายจึงไม่อาจขอให้บังคับคดีส่วนแบ่งโดยขอให้
ยึดทรัพย์ของจำเลยขายทอดตลาดอีกได้

พิพากษากลับให้ปล่อยทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาทั้งหมดค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับทั้งสามศาล

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุષปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>